

REBELL MIT HERZ

Protokollberichtigung PRO

§ 164 ZPO / § 113 FamFG

Falsches Protokoll korrigieren · Tatsachen sichern · Eskalation vorbereiten

Einleitung — Warum diese Vorlage existiert

Ein Sitzungsprotokoll ist das Gedächtnis des Gerichts. Wenn dort deine Aussagen verfälscht, verkürzt oder ganz ausgelassen werden, wird genau dieses falsche Protokoll zur Grundlage für künftige Beschlüsse, Gutachten und Beschwerden.

Das ist nicht Pech — das ist ein verfahrensrechtlicher Anspruch auf Korrektur: § 164 ZPO (Protokollberichtigung bei Unrichtigkeiten), anwendbar im Familienrecht durch § 113 FamFG.

Musterantrag

Absender:

[Vor- und Nachname]

[Straße, PLZ Ort]

[E-Mail] · [Telefon]

An:

Amtsgericht [Ort] — Familiengericht —

[Adresse]

Datum: [TT.MM.JJJJ]

Aktenzeichen: [AZ]

Betreff: Antrag auf Protokollberichtigung gemäß § 164 ZPO i.V.m. § 113 FamFG

Sitzung vom [Datum] — Unrichtigkeiten und Auslassungen

Sachverhalt der Unrichtigkeit

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und im eigenen Interesse beantrage ich die Berichtigung des Protokolls über die Sitzung vom [Datum] im Verfahren Az. [AZ]. Das Protokoll enthält an mehreren Stellen Unrichtigkeiten und Auslassungen, die die tatsächliche Verhandlung nicht korrekt abbilden.

Diese Fehler beeinträchtigen die Grundlage künftiger Entscheidungen erheblich, da falsche Tatsachengrundlagen in Beschlüsse, Gutachten und Beschwerden übernommen werden.

Konkrete Fehler — Formular

Fehler 1:

Protokolliert: _____

Tatsächlich gesagt: _____

Beweis: _____

Fehler 2:

Protokolliert: _____

Tatsächlich gesagt: _____

Beweis: _____

Fehler 3:

Protokolliert: _____

Tatsächlich gesagt: _____

Beweis: _____

Eskalationslogik

Wenn das Gericht die Berichtigung ablehnt:

- 1. Beschwerde gegen die Ablehnung (§ 567 ZPO)
- 2. Verfahrensrüge — Verletzung rechtlichen Gehörs (Art. 103 GG)
- 3. Befangenheitsantrag — wenn die Ablehnung willkürlich erscheint
- 4. Verfassungsbeschwerde als letzter Schritt

Wichtig: Jeder Schritt ist ein Beweis. Die Ablehnung selbst dokumentiert die Gehörsverletzung.

⚠ Keine Rechtsberatung. Diese Produkte ersetzen keine individuelle rechtliche Beratung. Für deinen konkreten Fall wende dich an einen Fachanwalt für Familienrecht.